

TEMA XII



REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2.004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES: INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO E INGRESOS DE DERECHO PRIVADO. ESPECIAL REFERENCIA A LAS TASAS. CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y PRECIOS PÚBLICOS. IMPUSTROS MUNICIPALES: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Las Haciendas Locales.	
1.1.- Regulación constitucional. 1.2.- Ejercicio de la potestad tributaria local.	
2.- Recursos que integran las Haciendas Locales.	
2.1.- Tributos propios de los Municipios. 2.1.1.- Concepto y naturaleza de los tributos. 2.1.2.- Clases de tributos. 2.2.- Ingresos locales no impositivos. 2.2.1.- Ingresos de Derecho Privado. 2.2.2.- Las subvenciones. 2.2.3.- Los precios públicos. 2.2.4.- Operaciones de crédito. 2.2.5.- Las multas. 2.2.6.- Otras prestaciones de Derecho Público. 2.2.7.- Prestaciones personales y de transporte. 2.3.- La participación en impuestos estatales y de las Comunidades Autónomas.	

0.- INTRODUCCIÓN.

Las Haciendas Locales constituyen, en sentido amplio, la actividad desarrollada por los Entes Locales, en el campo financiero, para la satisfacción de sus necesidades particulares.

Desde un punto de vista más estricto, las Haciendas Locales son el **conjunto de medios económicos para la satisfacción de las necesidades particulares de los Entes locales, con una doble vertiente: directa –de adquisición de medios económicos- o indirecta – de empleo de los mismos-.**

1.- LAS HACIENDAS LOCALES.

1.1.- REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.

La Constitución Española en su **art. 137** establece que "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. **Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses**". En virtud de este mandato constitucional, las Entidades locales necesitan de unos medios materiales, entre los que destacan los tributos.

Hay dos principios en relación a las Haciendas Locales que quedan recogidos en la Constitución:

Principio de suficiencia de medios de las Haciendas Locales.

El **art. 142** de la Constitución determina que "**las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas**".

Este principio se desarrollará en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1.985, de 2 de abril.[1]

Potestad tributaria de las Corporaciones Locales.

El **art. 133** de la Constitución Española, establece que:

1.- La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante Ley.

2.- Las **Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes**.

Por lo tanto, las Entidades locales y las Comunidades Autónomas, sólo tienen potestad de segundo grado o derivada, ya que para desarrollar su potestad tributaria y establecer tributos precisan estar autorizados por el Estado, mediante Ley. Además, el Estado, después de su autorización, ejerce posteriormente una misión de control y fiscalización de las Haciendas Locales.

[1] No hay que confundir suficiencia financiera con autosuficiencia. La suficiencia supone que se tienen los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines, pero utilizando también recursos del Estado y de las CC.AA. La autosuficiencia supondría que las Entidades Locales obtendrían todos los ingresos necesarios a través de tributos propios.

1.2.- EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.

La forma de ejercer los Entes locales su potestad tributaria, estableciendo o exigiendo tributos, es mediante su **potestad reglamentaria**. El art. 106.2. de la Ley 7/1.985, establece que: "La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas Generales de Gestión, Recaudación e Inspección. Las Corporaciones Locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas".

Es decir, el Estado ejerce su potestad tributaria originaria mediante Ley, las Entidades locales ejercen su potestad tributaria derivada por vía reglamentaria, por Ordenanzas de rango reglamentario.

El régimen jurídico de las Haciendas Locales, lo encontramos en:

- El **Título VIII** de la **Ley 7/1.985, de 2 de abril**.
- El **Real Decreto Legislativo 2/2.004**, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En esta Real Decreto se recoge que "las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes **ordenanzas fiscales** reguladoras de éstos".

2.- RECURSOS QUE INTEGRAN LAS HACIENDAS LOCALES.

Según dispone el **art. 2** del Texto Refundido de la **Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, señala que la Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los siguientes recursos:

- **Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.**
- **Los tributos propios, clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las CC.AA. o de otras Entidades locales.**
- **La participación en los tributos del Estado y de las CC.AA.**
- **Las subvenciones.**
- **Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos.**
- **El producto de las operaciones de crédito.**
- **El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.**
- **Las demás prestaciones de Derecho público.**

Pueden, asimismo, los Ayuntamientos con **población de derecho no superior a 5.000 habitantes**, imponer la **prestación personal y de transporte** para realizar obras de competencia municipal o que hayan sido cedidas o transferidas por otras entidades públicas.

La Ley Reguladora de Haciendas Locales estableció los siguientes impuestos:

- **Impuesto sobre Bienes Inmuebles.**
- **Impuesto sobre Actividades Económicas.**
- **Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.**
- **Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.**
- **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.**

2.1.- TRIBUTOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS.

La necesidad de obtener ingresos para hacer frente a las necesidades y a las obligaciones ha posibilitado y posteriormente admitido por las leyes, la potestad tributaria derivada de los municipios, es decir, su **capacidad para establecer y exigir tributos cuando la ley lo autorice.**

2.1.1.- Concepto y naturaleza de los tributos.

Los tributos son **ingresos de Derecho Público**, ya que en su obtención los Entes públicos actúan con carácter oficial, en uso de sus potestades públicas.

Se define tributo como **aquel ingreso que obtienen los Entes públicos en virtud de su poder o potestad de imposición.**

2.1.2.- Clases de tributos.

De acuerdo con la Ley General Tributaria, los tributos se clasifican en **impuestos, tasas y contribuciones especiales.**

IMPUESTOS.

Son los **tributos exigidos sin contraprestación**, cuyo hecho imponible está constituido por **negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica**, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta.

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nos encontramos con los siguientes impuestos:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI).

El **Impuesto sobre Bienes Inmuebles** es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b. De un derecho real de superficie.

c. De un derecho real de usufructo.

d. Del derecho de propiedad.

No están sujetos a este impuesto:

- Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
- Los siguientes bienes inmuebles propiedad de municipios en que estén enclavados:

. Los de dominio público a efectos de uso público.

. Los de dominio público a efectos de un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Se encuentran exentos del pago del impuesto los siguientes inmuebles:

- Los que sean propiedad del Estado, de las CC.AA. o de las Entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.
- Los bienes comunales y los montes vecinales poblados con especies de crecimiento lento.
- Los de la Iglesia Católica y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en España.
- Los de la Cruz Roja Española.
- Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales de los gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular u organismos oficiales.
- La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento.
- Los terrenos ocupados por las líneas del ferrocarril.

Asimismo, previa solicitud estarán exentos:

- Bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos a concierto educativo.
- Los declarados expresamente monumento o jardín histórico de interés cultural.
- Superficies de montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas.

Son **sujetos pasivos** del impuesto a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y las entidades que ostenten la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible del impuesto.

La **base imponible** estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE).

El **Impuesto sobre Actividades Económicas** es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Se consideran a los efectos de este impuesto, como actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente (que pasten en tierras que no sean del dueño del ganado, ganado trashumante ...), las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras.

Son **sujetos pasivos** de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4. de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que se realicen en territorio nacional, cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ECONÓMICA.

El **Impuesto sobre Vehículos de Tracción Económica** es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por la vía pública. Según la potencia o clase de vehículo se paga una cuota determinada.

Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no hayan causado baja en éstos.

Los vehículos para personas de movilidad reducida o los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo están exentos.

Son **sujetos pasivos** las personas físicas o jurídicas y las entidades a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El **Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana**, es un impuesto directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos y que se ponga de manifiesto por la transmisión de la propiedad. No se gravan los terrenos rústicos. El período impositivo se establecer por un período máximo de 20 años.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

El **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras** tiene carácter opcional. Es un impuesto indirecto, cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obra, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento.

Son **sujetos pasivos** las personas físicas, jurídicas o entidades que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble, sobre el que se realice aquélla.

TASAS.

Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la **utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local**, así como por la **prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.**

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por:

a.- La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

b.- La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

(Ejemplos de tasas que pueden establecer los municipios: balnearios y disfrutes de aguas, ocupación de terrenos de uso público con vallas o andamios, entradas de vehículos a través de las aceras, instalación de quioscos en la vía pública, instalación de puestos, casetas de venta ..., instalación de anuncios).

(Ejemplos de tasas por la prestación de servicios: documentos que expidan las Administraciones locales, autorización para utilizar el escudo de la entidad local, licencias de autotaxis, guardería rural, otorgamiento de licencias urbanísticas, servicios de prevención y extinción de incendios, asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, cementerios locales, instalaciones deportivas, matrimonios civiles ...).

Conforme al art. 21 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las Entidades Locales **no podrán** exigir tasas por los servicios siguientes:

a. Abastecimiento de agua en fuentes públicas.
b. Alumbrado de vías públicas.
c. Vigilancia pública en general.
d. Protección civil.
e. Limpieza de la vía pública.
f. Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales **la obtención por el sujeto de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos**, de carácter local, por las Entidades respectivas. Las cantidades recaudadas sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de las obras o servicios por cuya razón se hubiesen exigido.

La tasa por la prestación de servicios no excluye la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los mismos.

2.2.- INGRESOS LOCALES NO IMPOSITIVOS.

Los ingresos locales no impositivos son el conjunto de medios económicos no procedentes de tributos, obtenidos por las Entidades locales para el cumplimiento de sus fines.

Se trata de ingresos locales que no son ni impuestos, ni tasas, ni contribuciones especiales, es decir, que no sean tributos.

Estos ingresos no impositivos pueden clasificarse en **ingresos de Derecho Público** e **ingresos de Derecho Privado**.

También pueden clasificarse en **ordinarios** –los que se producen de forma periódica para atender gastos normales y repetitivos- y **extraordinarios** –los que se producen de forma no periódica, normalmente para atender gastos excepcionales o extraordinarios-.

INGRESOS DE DERECHO PRIVADO.

La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida entre otros, por los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

Constituyen ingresos de Derecho privado de las Entidades locales los **rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación**.

A estos efectos, se considerará patrimonio de las Entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público.

En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.

Tienen también la consideración de ingresos de Derecho privado el **importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las Entidades locales** como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa.

LAS SUBVENCIONES.

Las **subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades locales como destino a sus obras y servicios** no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquéllas para las que fueran otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

LOS PRECIOS PÚBLICOS.

Tienen la consideración de precios públicos las **contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicio o la realización de actividades** en las que no concurran las circunstancias establecidas en el art. 20.1. del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece:

a.- Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o recepción por parte de los administrados:

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b.- Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a factor del sector público conforme a la normativa vigente.

No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en la Ley, tales como abastecimiento de agua, fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, etc.

Están obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos. Este importe deberá cubrir como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada y si se trata de utilización privativa o aprovechamientos especiales del dominio público, su importe se fijará, tomando como referencia el valor de mercado o el de utilidad que se derive de la misma.

Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto.

El establecimiento o fijación de los precios públicos corresponde al Pleno que puede delegar en la Junta de Gobierno. Asimismo, las Entidades locales podrán atribuir a los Organismos Autónomos o Consorcios la fijación de precios públicos.

OPERACIONES DE CRÉDITO.

En los términos previstos en la Ley, las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y los Entes y Sociedades Mercantiles dependientes, podrán concertar **operaciones de crédito** en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.

Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de **prudencia financiera** (condiciones para minimizar su riesgo y coste).

Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y los Entes y Sociedades Mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al **crédito público y privado**, a largo plazo, en cualquiera de sus formas (emisión pública de deuda, contratación de préstamos o créditos ...).

La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en esta ley requerirá que la Corporación o Entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento.

MULTAS.

Son **sanciones pecuniarias**, impuestas coactivamente por la realización de determinadas conductas (**multas coercitivas**) o el incumplimiento de preceptos legales o reglamentarios (**multas sancionadoras**).

En este tema hay que hacer referencia únicamente a las **multas sancionadoras**: consisten en una sanción pecuniaria originada por la **comisión de una falta administrativa o de orden local**, consistente en un "hecho" o "acto" que la llevare aparejada. También pueden deber su origen a una "omisión" o "resistencia" para la ejecución de un acto lícito obligatorio o una desobediencia pasiva.

Su fundamento legal o reglamentario está en las diferentes Ordenanzas o Reglamentos, y es necesario que exista **tipicidad en la conducta** aislada o repetida que cause la imposición de la multa.

En las Ordenanzas municipales debe estar previsto todo el proceso sancionador, con sus posibles recursos, y con las normas de ejecución. En cualquier caso, como recoge la Constitución, "la Administración Civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad".

OTRAS PRESTACIONES DE DERECHO PÚBLICO.

Pueden consistir en **prestaciones procedentes de servicios municipales no municipalizados** que se prestan por las Corporaciones locales no directamente, sino a través de convenios con particulares, bajo forma de **arrendamiento, concesión o empresa mixta**; o las procedentes de servicios municipales explotados por gestión directa.

PRESTACIONES PERSONALES Y DE TRANSPORTE.

Los Ayuntamientos con **población de derecho no superior a 5.000 habitantes** podrán imponer dicha obligación para la **realización de obras de competencia municipal o que hayan sido cedidas o transferidas por otras Entidades Públicas**.

- Son compatibles entre sí la prestación personal y la de transporte, pudiendo ser aplicadas simultáneamente.
- La falta de concurrencia a la prestación, sin la previa redención, obligará, salvo caso de fuerza mayor, al pago del importe de ésta más una sanción de la misma cuantía, exigiéndose ambos conceptos por vía ejecutiva.
- El Ayuntamiento tendrá en cuenta para fijar los períodos de la prestación que éstos no coincidan con la época de mayor actividad laboral en el término municipal.

Prestación de transporte.

La obligación de la prestación de transporte es general, sin excepción alguna, para todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, que tengan elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales radicadas en el mismo.

La prestación de transportes, que podrá ser reducida a metálico, por importe de tres veces el salario mínimo interprofesional, no excederá, para los vehículos de tracción mecánica, de cinco días al año, sin que pueda ser consecutivo ninguno de ellos. En los demás casos su duración no será superior a 10 días al año ni a dos consecutivos.

Prestación personal.

Están sujetos a la prestación personal los residentes del municipio respectivo, excepto los siguientes:

a. Menores de 18 y mayores de 55 años.
b. Personas con discapacidad (física, psíquica y sensorial).
c. Reclusos en establecimientos penitenciarios.

El Ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo por accidentes que puedan acceder a los obligados a esta prestación.

La prestación personal no excederá de 15 días al año ni de tres consecutivos y podrá ser reducida a metálico por un importe del doble del salario mínimo interprofesional.

2.3.- LA PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS ESTATALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

La participación de los municipios en los tributos del Estado se fijará por **quinquenios.**

Para cada quinquenio, los municipios dispondrán de un porcentaje de participación en los tributos del Estado, que se aprobará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta la recaudación realmente obtenida por el Estado.

Las Entidades Locales participarán en los tributos propios de las Comunidades Autónomas en la forma y cuantía que se determine por las Leyes de sus respectivos Parlamentos.



. Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214